

1500682-61.2020.8.26.0556

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... o réu sempre teve envolvimento no tráfico de drogas; já registra condenação em primeiro e segunda instância, de modo que não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Confessou aos policiais a prática do tráfico. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena. O ilustre Defensor Público, a seu turno, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Carmo, Araraquara - SP - cep 14801-425

INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500682-61.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 166/2020 - DISE- DEL.SEC.ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Aos 27 de julho de 2022, na 1ª Vara Criminal de Araraquara/SP, presentes a(o) Excelentíssima(o) Sr(a). Dr(a). Adriana Albergueti Albano, MM. Juiz(a) de Direito, a(o) representante do Ministério Público, Dr(a). Patrícia Sguerra Vita e Castro, presente(s) o(a)(s) réu(ré)(s) EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO, acompanhado(a)(s) pelo Defensor Público, Dr. Adriano Lino Mendonça.

Iniciados os trabalhos, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) PM RODRIGO DURANTE e PM José Luis Neiva, bem como foi(ram) o(a)(s) réu(ré)(s) interrogado(a)(s).

Pelas partes nenhuma diligência foi requerida e apresentaram as alegações finais oralmente. Após, não havendo mais provas a serem produzidas, pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que dava por encerrada a instrução processual.

Pela(o) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: "Processo nº1500682-61.2020.8.26.0556. VISTOS. EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em síntese, segundo a denúncia, no dia 30 dedezembro de 2020, por volta de 19 horas, na Rua Bento Ramalho Machado, 390, Jardim Residencial Paraíso, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO, qualificado a fls. 5, 7 e 10, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, venda e tráfico, 7 invólucros plásticos do tipo ziplock acondicionando cocaína, com peso líquido total de 2,26 gramas,

tratando-se de substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15, laudo de constatação provisória de fls. 17/19 e laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 64/66). Segundo se apurou, na ocasião, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o indiciado que, ao notar a aproximação da guarnição policial, tentou se evadir, porém foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrado em poder dele 7 porções de cocaína, no bolso traseiro de sua bermuda, além da quantia de R\$ 129,00 em dinheiro. Indagado a respeito, o denunciado confessou aos policiais militares que praticava o tráfico e que vendia cada porção de droga pelo valor de R\$ 10,00. Na delegacia de polícia, interrogado pela d. autoridade policial, o increpado optou por permanecer em silêncio (fls. 5). Informações de fls. 68 dão conta que o ponto de tráfico instalado pelo imputado situa-se nas imediações do Posto de Saúde Estratégia da Família Doutor José Ricardo de Carvalho Angelieri, da Escola Municipal Luiz Roberto Salinas Fortes e do CER Professora Zilda Martins Pierri. Dessa forma, as condições da abordagem, com a prisão em flagrante do increpado após a fuga na posse de droga, acondicionada de forma individual e pronta para o varejo, e de dinheiro, produto do mesmo ilícito, são circunstâncias a evidenciar que o entorpecente apreendido era destinado ao comércio espúrio. O inquérito policial teve início com auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro e do entorpecente (fl. 15), laudo de constatação provisória (fls. 17/19), FA e certidões (fls. 22/24). Em decisão (fls. 40/45), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sobrevieram guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 63) e laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 64/66). A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2021 (fls. 95/96). Sobreveio laudo de descrição de local de tráfico de entorpecente (fls. 101/104). Regularmente citado (fl. 108), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 112/116). Foi concedida a ordem de ofício, em HC, para revogar a prisão preventiva do réu (fls. 144/153) e determinada a expedição de alvará de soltura (fl. 154). Em despacho (fls. 199), foi designada a presente audiência. Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Rodrigo Durante e José Luís Neiva. O réu foi interrogado. A d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, ante a comprovação da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu. Está comprovado que o réu sempre teve envolvimento no tráfico de drogas; já registra condenação em primeiro e segunda instância, de modo que não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado. Confessou aos policiais a prática do tráfico. Requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, fixando-se o regime fechado para o cumprimento da pena. O ilustre Defensor Público, a seu turno, requereu, a improcedência da ação, ante a fragilidade da prova produzida. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse de entorpecente, pois o conjunto de provas não autoriza a condenação. Na hipótese de eventual condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; o réu é primário e menor na época dos fatos. O réu não tem maus antecedentes e nem condenação; requereu o afastamento da causa de aumento de pena e a fixação do regime menos gravoso para o cumprimento da pena; a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, facultando-se ao réu o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e Decido. A presente ação penal procedente. A materialidade delitiva restou provada através do boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão da quantia em dinheiro e do entorpecente (fl. 15), laudo de constatação provisória (fls. 17/19), FA e certidões (fls. 22/24); guia de depósito judicial do valor apreendido (fls. 63) e laudo pericial definitivo do entorpecente (fls. 64/66); laudo de descrição de local de tráfico de entorpecente (fls. 101/104); bem como declarações das testemunhas. A autoria do delito deve ser imputada ao réu. DAS TESTEMUNHAS. Ouvida no inquérito policial (fls. 03), a testemunha RODRIGO DURANTE disse que: estava efetuando patrulhamento pelo Bairro Jardim Paraíso. Quando passavam pela rua, local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o indiciado se

evadindo da viatura. Foi efetuado um breve acompanhamento e a abordagem do indiciado. Em revista pessoal, encontraram na mão do indiciado a quantia de R\$ 129,00 e no bolso traseiro da bermuda 07 saquinhos zip lock com substância que aparenta ser cocaína. Em conversa com o indiciado ele assumiu que estava promovendo a venda de drogas no local. O indiciado disse também, que cada saquinho era vendido por R\$ 10,00. Ouvida no inquérito policial, (fls. 04), a testemunha JOSÉ LUÍS NEIVA disse que: nesta data, a equipe estava efetuando patrulhamento no Bairro Jardim Paraíso, e quando passavam pelo local dos fatos, que se trata de local conhecido como ponto de venda de drogas, acabaram visualizando o indiciado se evadir. Por ter o indiciado se evadido da viatura o acompanharam e fizeram a abordagem. Na revista pessoal acabaram encontrando, na mão do indiciado, o montante de R\$ 129,00 e no bolso traseiro da bermuda 07 saquinhos zip lock com substância que aparenta ser cocaína. Quando conversaram com o indiciado ele disse que já foi internado quando adolescente pela prática de tráfico de drogas. O indiciado assumiu que estava no local para comercializar a droga, sendo que cada saquinho seria vendido por R\$ 10,00. O indiciado é conhecido pela prática de tráfico de drogas, pois quando adolescente a equipe chegou a fazer a apreensão dele por tráfico de drogas. Inquirida em juízo, a testemunha RODRIGO DURANTE e JOSÉ LUÍS NEIVA disseram que estavam em patrulhamento de força tática no Jardim Paraíso, quando surpreenderam o réu na posse de sete saquinhos tipo ziplock e R\$ 129,00. O réu correu ao ver a viatura. O réu confessou a prática do tráfico de drogas. Não conhecia o réu. Atualmente o Jardim Paraíso concentra a maior incidência de tráfico de drogas. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA. Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 05), o réu EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO permaneceu em silêncio. DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. Interrogado em juízo, o réu EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO disse que na data dos fatos o réu tinha R\$ 200,00 consigo e comprou sete pinos para usar. Negou que confessou aos policiais que estava praticando o tráfico. O dinheiro lhe foi dado pelo pai. Já teve passagem na infância e juventude por tráfico de drogas e está preso por tráfico. A autoria do delito descrito na denúncia deve ser atribuída ao réu. Neste caso, as declarações dos policiais militares devem ser aceitas sem restrições, vez que o próprio acusado confessou a prática do delito, ao menos para os policiais. Ademais, não se pode desprestigiar os depoimentos dos policiais, sob o exclusivo argumento de serem policiais. Nesse sentido: “Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse entendimento: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). A quantidade e a maneira como estava embalada a droga revela que o entorpecente era destinado ao tráfico. No mais, os laudos toxicológicos afirmam a presença das substâncias entorpecentes no material apreendido. Portanto, os indícios veementes da prática do ilícito são suficientes para sua comprovação. Neste sentido: “É desnecessária a comprovação de qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento quanto à incidência do art. 12 da Lei n. 6.368/76 pode decorrer do conjunto indiciário existente nela os autos” (TJSP, Rev. Crim. 261.898-3/2, 1º Gr. Câ., j. 10-4-2000, rel. Dês. Egydio de Carvalho, RT 779/554). E, ainda: “Para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente” (TJSP, ApCrim. 170.977-3, 3ª Câ. Crim., j. 31-10-1994, rel. Dês. Segurado Braz, JTJ 165/334). Os indícios são as circunstâncias conhecidas

e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força

que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG Pleno Voto Min. Cezar Peluso j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG Pleno Voto Min. Luiz Fux j. 28.08.12 Revista Trimestral de Jurisprudência Volume 225 Tomo II pág. 838/842). 6. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. O Juízo de Origem não valorou, como deveria, a natureza e a quantidade da substância entorpecente encontrada, circunstâncias essas que, a teor do art. 42, da Lei n.11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal e justificariam o exasperamento da sua pena-base. Precedentes do STF (HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 14.10.14 DJU 31.10.14; RHC 123.367/SP Rel. Min. Dias Toffoli j. 14.10.14 DJU 21.11.14 e HC 118.223/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 25.02.14 DJU 25.03.14) e do STJ (HC 203872/RS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 213980/MS Rel. Min. Nefi Cordeiro j. 18.06.2015 DJU 01.07.2015; HC 323987/MS Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 18.06.2015 DJU 30.06.2015 e HC 275856/PB Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz j. 16.06.2015 DJU 26.06.2015). Manutenção ante a falta de recurso Ministerial. O fato de o réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, não importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 615.337/PR 5ª T. Rel. Min. Gurgel de Faria j. 30.06.2015 DJe 04.08.2015; HC 306.117/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 16.04.2015 DJe 29.04.2015 e HC 217.665/SP 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.02.2015 DJe 20.02.2015). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3º, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. (Ap. 0012056-79.2009.8.26.0445, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Desembargador Airton Vieira). Da causa de aumento de pena. No que diz respeito à causa de aumento de pena elencada no inciso III do artigo 40, da Lei 11.343/2006, entendo que a mesma não incide, pois não ficou comprovado que o réu exercia o tráfico em local onde há aglomeração de pessoas, aproveitando-se de tal circunstância. O laudo pericial com descrição do local de tráfico (fls. 101/104) constatou que o local onde o réu praticava o tráfico ficava a uma distância de Posto de Saúde – Estratégia Saúde da Família “Dr. José Ricardo de Carvalho Angelier”: aproximadamente 45 metros (quarenta e cinco metros). Do endereço de interesse pericial, descrito no item A, até a EMEF “Luiz Roberto Salinas Fortes” e CER “Professora Zilda Martins Pierri”: aproximadamente 470 metros (quatrocentos e setenta metros). A despeito disso, não ficou evidenciada a conexão espacial do tráfico praticado pelo réu e as referidas unidades, eis que os dados probatórios disponíveis não permitem concluir pela existência de proximidade suscetível de viabilizar o aproveitamento da frequência ou concentração de pessoas proporcionada por tal estabelecimento para incrementar a mercancia ilícita, nem restou comprovada a existência naquele espaço de potenciais consumidores ou de pessoas que pudessem estar expostas, por condição pessoal de vulnerabilidade, à prática delitiva, o que se faz indispensável na espécie, na ausência de especificação de intervalo passível de materializar a vinculação e ponderada a razoável distância, apurada no levantamento procedido, ainda que prescindível a prova de que a atividade visava atingi-los ou efetivamente os alcançou. Neste sentido: “Realmente é caso de afastar a causa especial de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei Antidrogas, pois não basta para caracterizá-la a simples constatação objetiva de que os fatos ocorreram em local próximo a estabelecimento de ensino, quadra de esportes, etc. Havia

necessidade de demonstrar que os agentes se valeram dessa proximidade, mas sequer se logrou demonstrar que a escola e a quadra estivessem abertas, se havia pessoas no local, ou que por ali passassem estudantes, no dia do fato ou em outra data". (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Segunda Câmara de Direito Criminal Embargos Infringentes ou de Nulidade 000793354.2016.8.26.0037/50000 Relator Des. FRANCISCO ORLANDO). Portanto, decai de pequena parte a acusação, apenas no que concerne a incidência das majorantes do artigo 40, III da Lei 11.343/2006. No mais, patente a prática do tráfico ilícito de entorpecente pelo acusado. Dessa forma, deve o réu ser responsabilizado pelo crime de tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, caput, c.c. § 4º, da Lei 11.343/2006, vez que era relativamente menor à época do fato, é primário e não existem provas de que se dedique à atividade criminosa. Passo a fixação das penas. Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11343/06, não sendo desfavoráveis as condições genéricas, e por não ser expressiva a quantidade de entorpecente apreendido, a fim de aumentar a pena, fixo a pena base no mínimo legal – 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, para o delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Está presente acausa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo em 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, a ação penal, para CONDENAR o acusado EDUARDO GABRIEL DE SOUZA ALBERTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o § 4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data, tendo em vista, principalmente, a situação econômica do réu. De acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, e presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária consistente no pagamento da importância equivalente a 01 (um) salário mínimo a uma entidade beneficente que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 45 e ss. do Código Penal; b) prestação de serviços à comunidade em atividade compatível com a aptidão pessoal do réu, pelo mesmo período da pena, à razão de uma hora por dia de condenação, em entidade que será designada pelo juízo da execução, nos termos do que dispõe o artigo 46 e ss. do mesmo Código. Decreto a perda do dinheiro apreendido, com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e sua combinação com os artigos 4º da Lei 7.650/86, 1º, parágrafo único, da Lei 8.257/91, inciso II, letra "b", do Código Penal, obedecendo-se, ainda, ao disposto no artigo 63 e seus parágrafos da Lei 11.343/06. Faculto ao réu o apelo em liberdade. O réu deverá arcar com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Publicada em audiência. Comunique-se e intime-se. Saem intimadas as partes presentes. Nada mais."

Pela Defesa foi declarado que não se conformava com a sentença proferida e que dela quer apelar para a Superior Instância, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. Pela(o) MM. Juiz(a) foi dito que recebia o recurso e determinava o processamento oportunamente.

Esta audiência, com prévia anuência das partes, foi realizada por meio virtual (Microsoft Teams), nos termos do artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022. O conteúdo da gravação será inserido no sistema SAJ, conforme certidão que à frente segue.

Este termo é assinado eletronicamente pela(o) MM. Juiz(a), sendo dispensada pelas

partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Eu, Estela Maris de Almeida, digitei e subscrevi.